

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2023/2538

นาย สุขชัย ตียะหิรัญวัฒนา
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448
ป.รษฎาการ มาตรา 12

คำฟ้องโจทก์ที่ขอให้จำเลยทั้งสองเพิกถอนคำสั่งอายัดที่ดินพิพาทของโจทก์มิใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจึงไม่ตกอยู่ในอายุความ1ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448 ประมวลรษฎาการมาตรา12ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรเท่านั้นเมื่อโจทก์มิใช่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรของ ส. และโจทก์ยังเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตามกฎหมายอยู่แม้จำเลยที่1จะได้ยื่นฟ้องโจทก์และ ส. ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทโดยฉ้อฉลไว้แล้วก็ตามจำเลยที่2ก็ไม่มีอำนาจอายัดที่ดินพิพาทของโจทก์ กรมสรรพากรจำเลยที่1มิได้เป็นผู้สั่งอายัดที่ดินพิพาทจึงไม่ชอบที่จะให้จำเลยที่1เพิกถอนคำสั่งอายัดของผู้ว่าราชการจังหวัดจำเลยที่2ด้วย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง ถอน คำสั่ง อายัด ที่ดินพิพาทและ ให้
จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ ค่าเสียหาย

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ต่อสู้ คดี ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง เพิกถอน คำสั่ง อาศัย ห้าม ทำ
นิติกรรม ไใด ๆ ใน ที่ดินพิพาท โฉนด เลขที่ 34168 ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ พร้อม สิ่งปลูกสร้างคำขอ อื่น ให้ยก

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ว่า เดิม ที่ดินพิพาทซึ่ง ถูก จำเลย ที่
2 มี คำสั่ง อาศัย โดย อาศัย อำนาจ ตาม ประมวลรัษฎากรมาตรา 12 เป็น ของ นาย
สนธยา อินตายนต์ ผู้ต้องรับผิด เสีย ภาษีอากร แก่ จำเลย ที่ 1 นาย สนธยา ได้ จด
ทะเบียน โอน ขาย ที่ดินพิพาท ให้ แก่ โจทก์ เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2529 ใน วันที่
14 เมษายน 2530 จำเลย ที่ 2 มี คำสั่ง อาศัย ที่ดินพิพาท ไป ยัง เจ้าพนักงาน ที่ดิน
จังหวัด เชียงใหม่ ห้าม จำหน่าย จ่าย โอน ที่ดินพิพาท โดย อ้าง เหตุ ว่าโจทก์ รับ
โอน ที่ดินพิพาท โดย การ จ้าง จ้าง จำเลย ที่ 1 ได้ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอนนิติกรรม การ
ซื้อ ขาย ที่ดินพิพาท ระหว่าง โจทก์ กับ นาย สนธยา ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 พิพากษายก ฟ้อง คดี อยู่ ระหว่าง ฎีกา ปัญหา ตามฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ข้อ
แรก มี ว่า ฟ้องโจทก์ ขาดอายุความ ตาม ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย
มาตรา 448 หรือไม่ เห็นว่า คำฟ้อง โจทก์ ที่ ขอให้จำเลย ทั้ง สอง เพิกถอน คำสั่ง
อาศัย ที่ดินพิพาท ของ โจทก์ มิใช่ เป็นการ ฟ้อง เรียก ค่าเสียหาย จึง ไม่ ตกอยู่ใน
อายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ดัง ที่ จำเลย ทั้ง
สอง ฎีกาฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น

ปัญหา ตาม ฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ข้อ ต่อไป มี ว่า จำเลย ที่ 2 มีอำนาจสั่ง
อายัด ที่ดินพิพาท หรือไม่ เห็นว่า ตาม คำสั่ง อายัด ของ จำเลย ที่ 2 จำเลย ที่ 2 อ้าง
อาศัย อำนาจ ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราช
กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 11)พ.ศ. 2525 และ ความ ตาม
บทบัญญัติ ดังกล่าว วรรคสอง บัญญัติ ว่า เพื่อให้ ได้รับ ชำระ ภาษีอากร ค้าง ให้
อธิบดี มีอำนาจ สั่ง ยึด หรือ อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ของ ผู้ต้องรับผิด
เสีย ภาษีอากร หรือ นำ ส่ง ภาษีอากรได้ ทว่า ราชอาณาจักร โดย มิต้อง ขอให้ ศาล
ออกหมาย ยึด หรือ สั่งอำนาจ ดังกล่าว อธิบดี จะ มอบ ให้ รองอธิบดี หรือ สรรพากร
เขต ก็ ได้ และ ในวรรคสาม ของ มาตรา ดังกล่าว บัญญัติ ให้ อำนาจ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด มีอำนาจเช่นเดียว กับ อธิบดี ตาม วรรคสอง ตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว เห็น
ได้ ชัด ว่ากฎหมาย ให้ อำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ยึด หรือ อายัดทรัพย์สิน ของผู้
ต้องรับผิด เสีย ภาษีอากร หรือ นำ ส่ง ภาษีอากร เท่านั้น เมื่อ โจทก์มิใช่ ผู้ที่ ต้อง
รับผิด เสีย ภาษีอากร หรือ นำ ส่ง ภาษีอากร ของ นาย สนธยา จำเลย ที่ 2 จึง ไม่มี
อำนาจ อายัด ที่ดินพิพาท ของ โจทก์ ตาม บทบัญญัติดังกล่าว ที่ จำเลย ทั้ง สอง
นำสืบ ว่า ได้ มี การ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน การ โอนโดย ฉ้อฉล ระหว่าง โจทก์ กับ
นาย สนธยา แล้ว ก็ ไม่ปรากฏ ว่า ผล คดีถึงที่สุด ได้ มี คำพิพากษา ให้ เพิกถอน
แล้ว เมื่อ ปัจจุบัน โจทก์ ยัง เป็น เจ้าของที่ดินพิพาท ตาม กฎหมาย อยู่ จำเลย ที่ 2
จึง ไม่มี อำนาจ อายัด ที่ดินพิพาทของ โจทก์ ได้ แม้ จำเลย ที่ 1 จะ ได้ ยื่นฟ้อง
โจทก์ และ นาย สนธยา ขอให้ เพิกถอน การ โอน โดย ฉ้อฉล ไว้ แล้ว ก็ ตาม
เพราะ ไม่มี บท กฎหมาย สนับสนุนให้ อำนาจ จำเลย ที่ 2 กระทำ ได้ คำสั่ง อายัด
ที่ดินพิพาท ของ โจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น
เช่นกัน

สำหรับ ปัญหา ตาม ฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ที่ ว่า ที่ ศาลล่าง พิพากษาให้ จำเลย
ที่ 1 เพิกถอน คำสั่ง อายัด ด้วย เป็น การ ไม่ชอบ นั้น เห็นว่าจำเลย ที่ 1 มิได้ เป็น

ผู้สั่ง आयัด ที่ดินพิพาท จึง ไม่ชอบ ที่ จะ ให้จำเลย ที่ 1 เพิกถอน คำสั่ง आयัด ของ
จำเลย ที่ 2 ด้วย ฎีกา ของ จำเลยทั้ง สอง ข้อ นี้ ฟังขึ้น

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก คำขอ ที่ ให้ จำเลย ที่ 1 เพิกถอนคำสั่ง आयัด
นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 2

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>